**คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๘๕๕ - ๒๘๘๘/๒๕๖๘**

**นาย พ กับพวกรวม ๓๔ คน โจทก์**

**บริษัท ว จำกัด จำเลย**

**ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕**

**พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ และ ๕๔**

**เรื่อง การปรับลดโครงสร้างองค์กรของจำเลยและการปรับลดพนักงานของจำเลยที่ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒**

โจทก์ทั้งสามสิบสี่สำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามสิบสี่เป็นลูกจ้างของจำเลย ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสามสิบสี่ และโจทก์ทั้งสามสิบสี่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการของจำเลย จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ออกจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำเลยออกหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสิบสี่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ โจทก์ทั้งสามสิบสี่ไม่ได้กระทำการใด ๆ อันเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย อีกทั้งการประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของจำเลยยังไม่วิกฤตหรือขาดทุนอย่างต่อเนื่องถึงขนาดที่จำเลยยุติกิจการหรือปรับลดกิจการให้เล็กลง กิจการของจำเลยยังสามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป การที่จำเลยเลิกจ้างมีการคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรม ไม่คำนึงถึงอายุของโจทก์ทั้งสามสิบสี่ อายุการทำงานของโจทก์ทั้งสามสิบสี่ และประสบการณ์ทำงานของโจทก์ทั้งสามสิบสี่ และมีการเลือกปฏิบัติไม่ชอบด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย และในระยะเวลาหลังจากที่จำเลยได้เลิกจ้าง จำเลยยังรับสมัครพนักงานใหม่เข้าไปทำงานในกิจการของจำเลยแทนการเลิกจ้างทำให้โจทก์ทั้งสามสิบสี่ได้รับความเดือดร้อนหางานทำใหม่ไม่ได้เพราะมีอายุมากและถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์ทั้งสามสิบสี่กลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมหรือไม่ต่ำกว่าเดิม และได้รับค่าจ้างและเงินสวัสดิการต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่าสภาพการจ้างเดิมทุกประการ และให้จ่ายเงินค่าเสียหายในอัตราค่าจ้างนับแต่วันที่เลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะรับกลับเข้าทำงาน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในแต่ละเดือนนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จจากเงินต้นดังกล่าวในแต่ละเดือน ถ้าศาลเห็นควรไม่รับกลับเข้าทำงาน ขอให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไป และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ทุก ๗ วัน จนกว่าจะชำระเสร็จตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละคน

จำเลยทั้งสามสิบสี่สำนวนให้การว่า จำเลยประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก หากมีเหตุการณ์ที่ผู้ว่าจ้างหลักหยุดการผลิตรถยนต์จำเลยจะไม่มีงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และไม่มีรายได้เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซบเซาประกอบกับการเข้ามาของรถไฟฟ้า สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย และในปี ๒๕๖๓ ได้เกิดการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยเป็นอย่างมาก จำเลยได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยที่มีอยู่ก่อนแล้วและโรคระบาดที่ซ้ำเติม โดยเวลานั้นจำเลยปรับโครงสร้างภายในให้มีขนาดเล็กลง โดยลดอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับยอดการสั่งซื้อและยอดการผลิตชิ้นส่วนที่ลดลง ปรับโครงสร้างการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการลดอัตรากำลัง หากลูกจ้างคนใดมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่จำเลยกำหนดข้อหนึ่งข้อใดเพียงข้อเดียวหรือมากกว่าจำเลยจะพิจารณาเลิกจ้างและจำเลยปรับลดลูกจ้างเหมาค่าแรงโดยวิธีการยกเลิกสัญญาไปแล้วด้วย จึงไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งลูกจ้างคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนับเป็นความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้กิจการของจำเลยดำเนินอยู่ต่อไปได้ กรณีมีเหตุผลจำเป็นและเพียงพอที่จะเลิกจ้างได้ ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ โจทก์ทั้งสามสิบสี่แถลงสละประเด็นเรื่องค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามสิบสี่สำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันและศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมาแล้ววินิจฉัยว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ธุรกิจของจำเลยที่ยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาแย่งชิงตลาดรถยนต์ในประเทศ ประกอบกับลูกค้ารายใหญ่ของจำเลยย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ ทำให้จำเลยต้องใช้มาตรการเกี่ยวกับบุคลากร โดยขอความร่วมมือต้นสังกัดทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งงานลูกจ้าง การปรับลดโครงสร้างองค์กรของจำเลยและการปรับลดพนักงานของจำเลยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผ่านมานั้นส่งผลทำให้จำเลยสามารถพยุงธุรกิจให้ยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จำเลยต้องตัดสินใจใช้มาตรการเลิกจ้างเป็นหนทางสุดท้ายในการแก้ไขปัญหา จำเลยมีผลประกอบการที่ขาดทุนสะสมมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๗ เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การเลิกจ้างของจำเลยแล้ว จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวชัดเจนและสอดคล้องกับข้อบังคับการทำงานของจำเลย ที่กำหนดว่าจำเลยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้การดำเนินกิจการของจำเลยมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการว่าจ้างการยุบหน่วยงาน ได้ตามความเหมาะสมของการดำเนินธุรกิจ กรณีจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งลูกจ้างคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายสามารถใช้บังคับได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า การเลิกจ้างของจำเลยดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเฉพาะเพียงโจทก์ทั้งสามสิบสี่เท่านั้น โจทก์ทั้งสามสิบสี่ได้รับทราบหลักเกณฑ์ในการเลิกจ้างดังกล่าวแล้ว อีกทั้งจำเลยได้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้างทุกคนถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น เมื่อจำเลยมีเหตุแห่งการเลิกจ้างโดยสาเหตุดังกล่าวเป็นเรื่องที่สมควรและเพียงพอแก่การเลิกจ้าง รวมทั้งจำเลยได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนการเลิกจ้างอย่างเหมาะสมแล้ว การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสิบสี่โดยไม่มีเจตนากลั่นแกล้ง

หรือเลือกปฏิบัติจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ โจทก์ทั้งสามสิบสี่ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ที่โจทก์ทั้งสามสิบสี่อุทธรณ์ที่ฟังเป็นที่ยุติว่า สาเหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสิบสี่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามสิบสี่เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ที่ฟังข้อเท็จจริงว่า การปรับลดโครงสร้างองค์กรของจำเลยและการปรับลดพนักงานของจำเลยส่งผลทำให้จำเลยสามารถพยุงธุรกิจให้ยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จำเลยต้องตัดสินใจใช้มาตรการเลิกจ้างเป็นหนทางสุดท้าย จึงฟังได้ว่าการเลิกจ้างของจำเลยไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งลูกจ้างคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามสิบสี่โดยไม่มีเจตนากลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามสิบสี่ในข้อนี้จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง และประเด็นที่โจทก์ทั้งสามสิบสี่อุทธรณ์ว่า จำเลยรับสมัครพนักงานซึ่งขัดแย้งและไม่เป็นไปตามหนังสือเลิกจ้างที่จำเลยอ้างเหตุขาดทุน ต้องปรับลดโครงสร้างองค์กรให้เล็กลง นั้น อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นข้อที่โจทก์ทั้งสามสิบสี่ไม่ได้กล่าวในคำฟ้อง ย่อมเป็นการอุทธรณ์นอกประเด็น ถือเป็นการอุทธรณ์ในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามสิบสี่

**หมายเหตุ** คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

---